**رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٥٧ لعام ١٤٤٣هـ**
**رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٥٩ لعام ١٤٤٤هـ**
**تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٥/١١هـ**

## المَوضُوعَاتُ

**تراخيص - بلدية - ترخيص لوحة إعلانية - منح الترخيص - الاعتراض على الترخيص - الدفع بمخالفة الاشتراطات النظامية - انتفاء المخالفة - الحقوق المتقابلة للمتجاورين.**

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إزالة اللوحة الإعلانية الواقعة أمام عقاره - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بإزالة اللوحة؛ استناداً إلى مخالفة اللوحة للاشتراطات النظامية المتعلقة بموقع اللوحة - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن الاشتراطات النظامية المستند إليها ليست محل تطبيق وقت نظر الدعوى، وليست حاكمة على اللوحة محل الدعوى، وأن المدعي لم يقدم ما يثبت مخالفة اللوحة للاشتراطات النظامية واجبة التطبيق - عدم قبول احتجاج المدعي بأن عقد الاستثمار الموقع بين المدعى عليها والمستثمر للاستفادة من اللوحة محل الدعوى نص على الاشتراطات النظامية القديمة؛ كون صحة هذا النص من عدمه لا يلزم منه إهدار الأنظمة واجبة التطبيق - عدم قبول احتجاج المدعي بأن اللوحة محل الدعوى تحجب الرؤية عن عقاره؛ كون الثابت انطباق الاشتراطات النظامية على اللوحة لوقوعها بعد مسافة

أبعد من المحددة نظاماً - التجاور يفرض حقوقاً متقابلة يجب الالتزام لها، وعدم استيفاء الآخر لحقه فترة من زمن واستفادة الطرف المقابل له من ذلك، لا يرتب أن لهذا المستفيد حقاً يستند عليه في منع الآخر من الانتفاع بحقه في الزمن التالي - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

## مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- المادة (٤٨) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ
- الاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (٤١٠٠١٢٨٨٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١هـ.

## الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى موكله لدى إدارة الدعاوى في هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٢هـ والمقيدة بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨هـ أفاد فيها: بأن موكله يملك العقار الواقع على تقاطع طريق الإمام البخاري مع طريق الملك سلمان بمدينة بريدة، بموجب الصك رقم (...)، وأضاف بأن عقار موكله يقع على شارع تجاري استثماري ويعمل بنشاط تأجير الشقق السكنية (شقق...)، وأوضح بأن المدعى عليها قامت بوضع لوحة

دعائية تلفزيونية ضخمة أمام عقار موكله؛ مما نتج عنه إلغاء تشغيل الشقق السكنية، وأنه حتى بعد إلغائها لا يستطيع موكله تأجير المبنى بمبلغ يساوي قيمة مثله من المباني؛ لأن اللوحة الدعائية التابعة للمدعى عليها تحجب لوحات المستثمرين، مخالفةً لاشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية الصادرة بالقرار الوزاري، إذ جاء في الفصل: "السادس: الاشتراطات الفنية... الفقرة الثالثة: ألا تتسبب اللوحة الدعائية في حجب الرؤية أو الإضاءة أو فتحات المباني وخصوصاً فتحات الهروب أثناء الحريق أو حجب الرؤية عن أي لوحات أخرى..."، وانتهى في صحيفة دعوى موكله إلى طلب رفع الضرر بإلزام المدعى عليها بإزالة اللوحة الدعائية التلفزيونية محل الدعوى؛ موضحاً أن موكله سبق له التقدم بتظلمه لدى المدعى عليها المقيد برقم (...). وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبوطها، وفيها أكد وكيل المدعي على الطلب الوارد في صحيفة الدعوى. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليه، قدم مذكرة دفاع جاء فيها: بأن المدعي تقدم لجهة الإدارة بشأن الضرر الذي يدعيه ولازال الموضوع تحت الدراسة ومنظور لدى لجنة الضرر، وانتهى إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها. وردّ وكيل المدعي بأن موكله تقدم بتظلمه في عام ١٤٤٢هـ وبقيد التظلم قيد الدراسة ولم ترد المدعى عليها على التظلم، مؤكداً على طلب موكله محل الدعوى. ثم عقب ممثل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها: بأنه لا يوجد ضرر على عقار المدعي، وأنه لم يتحقق أي ركن من أركان المسؤولية التقصيرية وجهة الإدارة لها الحق في استثمار

أي مرفق حكومي، ولأنه لا يوجد أي مستند نظامي يسند طلب المدعي بإزالة اللوحة محل الدعوى، مؤكداً بأن طلب المدعي لا زال منظوراً لدى لجنة الضرر بالأمانة. فعقب وكيل المدعي بمذكرة تضمنت ما ورد في صحيفة الدعوى وأضاف فيها بأن اللوحة محل الدعوى تجاوزت الحد المسموح في نظام اشتراطات اللوح الدعائية، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم اشتراطات وتنظيم اللوح الدعائية وتقديم البيانات الهندسية للوحة محل الدعوى، فقدم مذكرة أوضح فيها: بأن جهة الإدارة قد أرست الموقع على المستثمر (شركة...) لإنشاء اللوحة واستثمارها وذلك في عام ١٤٤١هـ، وأنه تم تسليم الموقع للمستثمر ولازال العقد سارياً، وأن الاشتراطات الواردة في كراسة الاشتراطات الخاصة باللوحة محل الدعوى كانت بناءً على (الاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية) السابقة؛ لكون التعاقد بين جهة الإدارة والمستثمر كان قبل صدور الاشتراطات الجديدة، وأضاف بأنه جاء في المادة (١٠/٤) من الاشتراطات الفنية للوحة من كراسة الشروط والمواصفات مراعاة ما تكون عليه اللوحة الدعائية وبياناتها، مؤكداً بأن اللوحة مطابقة للاشتراطات الخاصة في تنظيم اللوحات الدعائية. وأضاف بأن ما ذكره وكيل المدعي بأن اللوحة الدعائية تسببت في انخفاض قيمة عقار موكله؛ لكونها حجبت واجهته المطلة مستنداً في ذلك على الفقرة الثالثة من الاشتراطات الخاصة للوحات الدعائية والإعلانية غير صحيح؛ إذ إن مساحة عقار المدعي مقارنةً باللوحة كبير، بالإضافة إلى بعد اللوحة عن العقار، وأنه لا يتصور أن لها أي تأثير على ذلك، كما أنها لا تحجب الرؤية

والإضاءة أو فتحات المباني وتبعد اللوحة بمسافة (٢٦,٦٧) متراً عن عقار المدعي، وبالتالي فإن جهة الإدارة تمارس صلاحياتها وفق الأنظمة والتعليمات ولم تخالفها، وأرفق ممثل المدعى عليها نسخة من (شروط ومواصفات موقع لوحة إعلانية تلفزيونية على تقاطع شارع الإمام البخاري مع شارع عمر بن سليم في مدينة بريدة) وفيه: "١٠-الاشتراطات الفنية... (٤/١٠) الاشتراطات الفنية العامة... يشترط أن يراعى في اللوحة ما يلي: ...أ-ارتفاع العمود الحامل لا يقل عن (٦م). ج-مقاس اللوحة الإعلانية (٨م × ٦م). وقدم نسخة من (الاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية) الصادرة عن وزير الشؤون البلدية والقروية، وفيه: (٢-أنواع اللوحات الدعائية والإعلانية... ٢-٢-اللوحات الإعلانية القائمة بذاتها... ٢-٢-١-اللوحات المنفصلة والمثبتة على أعمدة أمام المراكز التجارية والصناعية وغيرها. ويشترط فيها الآتي: ب-أن يتناسب شكل وحجم اللوحة مع المبنى والفراغ المحيط بها على ألا تزيد مساحة اللوحة عن (١٥م) (٢,٥م × ٦م). ج-ارتفاع العمود الحامل لا يقل عن (٦) متر". وعقب وكيل المدعي بمذكرة تمسك فيها بطلب موكله محل الدعوى، وفي جلسة هذه اليوم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلبا الفصل في الدعوى؛ فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وبعد المداولة أصدرت حكمها الآتي.

## الأسباب

ولما كان المدعي قد رفع دعواه ابتغاء الحكم بإلزام المدعى عليها بإزالة اللوحة الإعلانية التلفزيونية الواقعة على تقاطع شارع الإمام البخاري مع شارع عمر بن

سليم في مدينة بريدة؛ فإن الدعوى تكون حينئذٍ من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفقاً للمادة (١٣/و) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي ... و-المنازعات الإدارية الأخرى"، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أن الدعوى محالة إلى الدائرة طبقاً للمادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام الديوان. وعن قبول الدعوى، فبما أن دعوى المدعي تعد من قبيل المنازعات الإدارية التي لم يوجب المنظم التظلم إلى أي جهة إدارية قبل إقامة الدعوى، كما أنه لم يحدد مدة تتقادم فيه هذه الدعوى، وبما أن الصفة تثبت كأصل لمن يدعي لنفسه حقاً أو مركزاً نظامياً أو لمن يدعى عليه، بحيث تكون ابتداءً مرفوعةً من ذي صفة على ذي صفة، ومعنى ذلك أن يكون كلٌ من المدعي والمدعى عليه ذا شأن معترف به شرعاً ونظاماً في الواقعة محل الدعوى، وحيث الثابت أن المدعي يدعي تضرر عقاره من اللوحة الدعائية محل الدعوى؛ وعليه فالدعوى قد أقيمت من ذي صفة على ذي صفة، ولكل ما تقدم تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فالثابت أن المدعي يملك العقار الواقع على تقاطع طريق الإمام البخاري مع الملك سلمان بمدينة بريدة، والثابت أن المدعى عليها استثمرت الموقع المقابل لعقار المدعي وذلك بوضع لوحة إعلانية تلفزيونية تقع على تقاطع شارع الإمام البخاري مع شارع عمر بن سليم في مدينة بريدة وذلك في

عام ١٤٤١هـ، والثابت أن المدعي يدعي تضرر عقاره من هذه اللوحة طالباً الحكم بإزالتها، والثابت أن المدعى عليها تنفي وقوع الضرر على عقار المدعي بسبب اللوحة، مؤكدةً أنها لم تخالف الإجراءات النظامية حيال إنشاء هذه اللوحة. ولما كان ديوان المظالم هو جهة القضاء الإداري الذي يباشر رقابته على أعمال السلطة التنفيذية وهي بصدد تسيير شؤونها، وبهذه المثابة فإنه يفصل في المنازعات التي تثور بين جهات الإدارة وبين المتعاملين معها على أساس صحيح من حكم النظام وفي إطار من الشرعية لرد كل تصرف خاطئ إلى نطاق ما يجب أن يسود تصرفاتها مستنداً في ذلك لنظامه. وحيث الثابت أن المدعى عليها استثمرت موقعها محل الدعوى بوضع لوحة إعلانية تلفزيونية تقع على تقاطع شارع الإمام البخاري مع شارع عمر بن سليم في مدينة بريدة، والثابت أنه جاء في البند: "١٠-الاشتراطات الفنية... (٤/١٠) الاشتراطات الفنية العامة..."، الوارد في (شروط ومواصفات موقع لوحة إعلانية تلفزيونية على تقاطع شارع الإمام البخاري مع شارع عمر بن سليم في مدينة بريدة) على أنه: "يشترط أن يراعى في اللوحة ما يلي:... أ-ارتفاع العمود الحامل لا يقل عن (٦م). ج-مقاس اللوحة الإعلانية (٨م × ٦م) ..."، والثابت أن الاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية الصادرة عن وزير الشؤون البلدية والقروية -الحاكمة على مواصفات اللوحة محل الدعوى حين إنشائها- نصت في البند: "٢-أنواع اللوحات الدعائية والإعلانية... ٢-٢-اللوحات الإعلانية القائمة بذاتها... ٢-٢-١-اللوحات المنفصلة والمثبتة على أعمدة أمام المراكز التجارية والصناعية وغيرها"، على أنه:

"يشترط فيها الآتي: ب-أن يتناسب شكل وحجم اللوحة مع المبنى والفراغ المحيط بها على ألا تزيد مساحة اللوحة عن (١٥م) (٢,٥م × ٦م). ج-ارتفاع العمود الحامل لا يقل عن (٦) متر"؛ وعليه وبما أن مقاس اللوحة محل الدعوى (٨م × ٦م) ما مجموعه (٤٨م)، في حين أن المنظم اشترط في مثل هذه اللوحة مساحة لا تزيد عن (١٥م) (٢,٥م × ٦م)، ولما كانت الاشتراطات التي نص عليها المنظم -المذكورة آنفاً- يجب التقيد بها وعدم إغفالها أو الخلط بينها وبين إجراءات أخرى، ولما كان البين من ملف الدعوى أن المدعى عليها قد تخلفت عن التقيد بالاشتراطات التي رسمها المنظم فيما يتعلق بمساحة اللوحة محل الدعوى؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المختوم أدناه.

**لذلك حكمت الدائرة: بإلزام أمانة منطقة القصيم بإزالة اللوحة الإعلانية التلفزيونية الواقعة على تقاطع شارع الإمام البخاري مع شارع عمر بن سليم في مدينة بريدة.**

**والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## مَحْكَمَةُ الاسْتِئْنَافِ

**تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أن الحكم المستأنف عليه استند على الاشتراطات القديمة الملغاة، بينما الاشتراطات الواجب تطبيقها على اللوحة محل الدعوى هي الاشتراطات الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية**

والقروية المكلف رقم (٤١٠٠١٢٨٨٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١هـ، والذي نص في فقرته الثانية على أن: "تلغي هذه الأدلة والاشتراطات جميع ما يتعارض معها من أحكام"، وقد جاء في المعايير التصميمية من الاشتراطات الخاصة باللوحات الدعائية والإعلانية الصادرة بقرار الوزير المشار إليه آنفاً، الخاص بالشاشات الإلكترونية (اللوحات الإلكترونية): "الأبعاد القصوى (العرض الارتفاع): العرض يتراوح من (٤م حتى ١٠م) والارتفاع يتراوح من (٤م حتى ٦م). المسافة الفاصلة، ارتفاع من سطح الأرض (بالمتر) لا يقل عن (٤م). مسافة أفقية، لا يشترط مسافة بين اللوحات إذا كانت في التقاطعات أو على أرصفة الطرق. موقع اللوحة من الشارع (بالمتر): التقاطعات الرئيسية: ١-لا يقل عن (٢,٥) متر من حد المبنى. ٢-الحد الأقصى لتغيير الرسالة الإعلانية (٣ثواني)"، وذكرت المستأنفة أنها لم تخالف الاشتراطات النظامية الواجب تطبيقها على اللوحة محل الدعوى، وأن هناك فرقاً بين اشتراطات اللوحة الدعائية والإعلانية، وبين لائحة التصرف بالعقارات البلدية، حيث إن اللائحة مضمونها ومحتواها يوضح طريقة التأجير ومدة العقد والتمديد، وأما الاشتراطات الفنية للوحات الدعائية فهذه تنظمها اشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية الجديدة المشار إليها آنفاً. وفي سبيل نظر الدعوى طلبت المحكمة من المستأنفة تقديم نسخة كاملة من اشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤١٠٠١٢٨٨٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١هـ، وطلبت منها تحديد موقع اللوحة،

وبيان معنى التقاطعات الرئيسية وفقاً للوائح النظامية، فقدمت المستأنفة ما طلبته المحكمة. ثم ذكر المستأنف ضده: أن العقد المبرم مع المستثمر نص على أن: "مرجع هذا العقد لائحة التصرفات بالعقارات البلدية"، وذكر أن هذا يدل أن اللوحة أسست بشكل مخالف للائحة المذكورة بالعقد، وأن اللائحة الجديدة نصت على أنه يجب: "ألا تسبب أي لوحة دعائية أو إعلانية في حجب الرؤية عن أي لوحات أخرى"، والحاصل أن الإيجارات لديه تضررت بسبب عدم استطاعة المستأجرين إبراز لوحاتهم، وذكر أن عدم وجود أي مستأجر في عقاره دليل على إضرار اللوحة به.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن حقيقة الدعوى حسب تكييفها الصحيح أنها طعن في قرار الجهة المستأنفة السلبي بالامتناع عن إزالة اللوحة الإعلانية التلفزيونية الواقعة على التقاطع الذي أمام عقار المدعي؛ ومن ثم تكون الدعوى حينئذٍ من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بالفصل فيها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أنه: "يعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح...". ومن حيث الموضوع، فإن المستأنف ضده استند في مطالبته إلى مخالفة اللوحة الدعائية محل الدعوى للاشتراطات النظامية المقررة في هذا الشأن، وإلى تضرر عقاره التجاري، حيث أدى وجودها إلى ضعف

الإقبال على الاستئجار فيه؛ وبالتالي نقصت القيمة الإيجارية للوحدات العقارية الموجودة في المبنى. وباطلاع المحكمة على الاشتراطات المقررة للوحات الدعائية والإعلانية الحاكمة على اللوحة الإعلانية التلفزيونية محل الدعوى، والتي تم تركيبها بعد تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣هـ، حيث تعاقدت الجهة المستأنفة مع المستثمر بهذا التاريخ على: "تأجير موقع لإقامة لوحة إعلانية تلفزيونية على تقاطع طريق الملك سلمان مع الشيخ عمر بن سليم ببريدة"؛ ومن ثم تكون الاشتراطات الحاكمة في الجانب الفني للوحة هي الاشتراطات الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رقم (٤١٠٠١٢٨٨٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١هـ، المستند فيها على المادة (٤٨) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ، بشأن إصدار اللوائح والتعليمات لهذا النظام، والذي نص في فقرته الثانية على أن: "تلغي هذه الأدلة والاشتراطات جميع ما يتعارض معها من أحكام".

ولما كان المستأنف ضده لم يقدم ما يثبت مخالفة اللوحة محل الدعوى للاشتراطات الواجبة التطبيق والصادرة بالقرار الوزاري المشار إليه آنفاً، وما ذكره المستأنف ضده في دعواه من مخالفة مواصفات اللوحة للاشتراطات، فالبين أنه استند فيها على اشتراطات ليست محل تطبيق، وليست حاكمة على اللوحة محل الدعوى. ولا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضده أن العقد المبرم بين المستأنفة والمستثمر نص على أن: "مرجع هذا العقد لائحة التصرف

بالعقارات البلدية"؛ ذلك أن صحة هذا النص من عدمه لا يلزم منه إهدار الأدلة والاشتراطات واجبة التطبيق الصادرة بقرار وزاري، ثم إن هذا النص لا يلزم من الاستناد إليه في العقود وجوب الاستناد إلى الأدلة والاشتراطات السارية أثناء نشأة اللائحة، ولا سيما وأن هذه الأدلة والاشتراطات تستند في وجودها إلى ما استندت إليه اللائحة في وجودها؛ ومن ثم يعمل بما كان سارياً منها وقت وجود الواقعة واجبة التطبيق، ولا سيما أن هذه الأدلة والاشتراطات يفترض فيها أن تواكب وتماشي ما يستجد من تطوير وتحديث. وما ذكره المستأنف ضده من وقوع ضرر عليه بسبب اللوحة الإعلانية، وهو قائم على عدم وجود أي لوحة في التقاطع كون عقاره يقع على ذات التقاطع، حيث يفترض على المستأنفة عدم وضع لوحة في هذا التقاطع تحجب الرؤية عن عقاره من الجهات المختلفة ولو كانت بعيدة؛ فالبين أن المستأنفة طبقت الاشتراطات الخاصة باللوحة الإعلانية، حيث نصت على: "أن لا يقل بعدها من حد المبنى المجاور (٢,٥م)، مراعاة للأثر المترتب على وجود اللوحات على المباني المجاورة لها"، وبالنظر في الدعوى الماثلة نجد أن العقار العائد للمستأنف ضده يبعد عن اللوحة محل الدعوى مسافة أكبر من ذلك؛ بل ويفصل بين العقار محل الدعوى وبين اللوحة شارع فرعي، ما يظهر معه أن دعوى المستأنف ضده بالضرر قائمة على حق متوهم استحقاقه، وترتب فواته يرتب ضرر متوهم؛ ذلك أن التجاور يفرض حقوقاً متقابلة يجب الالتزام لها، وعدم استيفاء الآخر لحقه فترة من زمن واستفادة الطرف المقابل له من ذلك، لا

يرتب أن لهذا المستفيد حقاً يستند عليه في منع الآخر من الانتفاع بحقه في الزمن التالي، لما في ذلك من فوات منفعة سابقة، ووصف ذلك بأنه ضرر، وهو ما لا يصح القول به، لا سيما وقد أفصحت الأدلة التنظيمية عن الحقوق والواجبات في هذه المرافق العامة، وهو ما لم يثبت مخالفة المستأنفة لها.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.